

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

(Valor: 2,0 pontos)

Prazo para entrega: ATÉ 05 DE OUTUBRO

Aluno: _____

Curso: Direito

Turma: 10º Semestre/Noturno

Docente: Profa. Ma. Marcilene Andrade

Disciplina: Direito Eleitoral

Relatório de Visita

Audiência Pública

1. Objetivo da atividade

A atividade tem por objetivo proporcionar ao aluno contato direto com uma das formas institucionais de participação da sociedade na formação das decisões públicas, relacionando a experiência observada aos conteúdos estudados na disciplina de Direito Eleitoral, especialmente:

soberania popular → cidadania → democracia representativa → democracia participativa → formação da vontade estatal.

A Constituição estabelece que todo poder emana do povo, exercido por representantes eleitos ou diretamente, nos termos constitucionais, e prevê expressamente a realização de audiências públicas pelas comissões parlamentares com entidades da sociedade civil. CF, arts. 1º, parágrafo único, e 58, § 2º, II.

2. Dados da audiência pública

Órgão legislativo visitado:

Esfera:

- ☐ Câmara Municipal
☐ Assembleia Legislativa
☐ Câmara dos Deputados
☐ Senado Federal
☐ Outro: _____

Município/Estado: _____

Data: ____/____/2026. ☐ Presencial ☐ Virtual

Horário: _____

Comissão/órgão responsável pela audiência:

Tema da audiência pública:

Havia projeto de lei, política pública ou outra proposição específica em discussão?

- ☐ Sim
☐ Não

Em caso positivo, identifique a proposição, se possível: _____

Como o aluno tomou conhecimento da realização da audiência?

3. Compreendendo o tema debatido

a) Qual era o principal problema ou questão submetida à discussão pública?

b) Qual parecia ser a finalidade da audiência?

- ☐ Instruir projeto de lei
- ☐ Debater política pública
- ☐ Colher informações técnicas
- ☐ Ouvir grupos diretamente afetados
- ☐ Fiscalizar atuação do Poder Público
- ☐ Promover debate sobre tema de interesse coletivo
- ☐ Outra: _____

c) Foi possível identificar diferentes posições sobre o tema? Quais eram os principais argumentos apresentados?

Orientação:

Nesta parte, não faça apenas um resumo cronológico das falas. Procure identificar qual problema público estava sendo discutido e quais interesses ou perspectivas estavam em debate.

4. Representatividade dos participantes

Identifique os principais grupos presentes ou representados:

- ☐ Parlamentares
- ☐ Representantes do Poder Executivo
- ☐ Representantes de outros órgãos públicos
- ☐ Especialistas/profissionais técnicos
- ☐ Universidades/pesquisadores
- ☐ Entidades da sociedade civil
- ☐ Associações ou organizações representativas
- ☐ Setor empresarial
- ☐ Sindicatos/entidades profissionais
- ☐ Cidadãos diretamente interessados
- ☐ Pessoas ou grupos diretamente afetados pela matéria
- ☐ Outros: _____

Perguntas norteadoras

a) Os participantes convidados representavam diferentes perspectivas sobre o tema ou havia predominância de determinada posição?

b) Havia profissionais ou especialistas com conhecimento técnico relacionado à matéria?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Quem eram e qual foi sua contribuição?

c) Estavam presentes pessoas ou entidades que seriam diretamente afetadas pela norma, decisão ou política discutida?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não foi possível identificar

Explique:

d) Na sua percepção, algum grupo relevante para o debate deveria ter sido ouvido, mas não estava representado?

5. Como ocorreu a participação?

a) Havia público acompanhando presencialmente a audiência?

- ☐ Sim
- ☐ Não

b) Houve possibilidade de manifestação dos cidadãos presentes?

- ☐ Sim, livremente
- ☐ Sim, mediante inscrição prévia
- ☐ Sim, mas de forma limitada
- ☐ Não
- ☐ Não foi possível identificar

c) Havia possibilidade de participação remota ou envio de perguntas/manifestações por meios eletrônicos?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não foi informado

d) As manifestações da sociedade foram efetivamente consideradas pelos parlamentares e demais participantes?

- () Sim
() Parcialmente
() Não
() Não foi possível avaliar

Justifique sua percepção com pelo menos um exemplo observado:

6. Observe criticamente

Avalie os seguintes aspectos:

Aspecto observado	Sim	Parcialmente	Não
Houve pluralidade de opiniões?	☐	☐	☐
Houve participação da sociedade civil?	☐	☐	☐
Foram ouvidos grupos afetados pela matéria?	☐	☐	☐
Houve contribuição técnica especializada?	☐	☐	☐

Os participantes tiveram oportunidade adequada de manifestação?	☐	☐	☐
Houve diálogo entre parlamentares e participantes?	☐	☐	☐
Argumentos divergentes foram considerados?	☐	☐	☐
O procedimento pareceu transparente ao público?	☐	☐	☐
O cidadão comum tinha condições reais de compreender o debate?	☐	☐	☐

Pergunta central

A audiência observada proporcionou participação social efetiva ou funcionou predominantemente como espaço formal de manifestação?

Fundamente sua resposta a partir do que efetivamente presenciou.

7. Democracia representativa e participativa

Com base na experiência observada, responda:

a) De que maneira a audiência pública complementa a democracia representativa exercida pelos parlamentares eleitos?

b) É possível identificar na audiência pública uma manifestação da cidadania como fundamento da República (CF, art. 1º, II)? Explique.

c) Qual relação pode ser estabelecida entre a audiência pública e o princípio constitucional segundo o qual “todo o poder emana do povo”?

d) A audiência pública pode ser considerada uma forma de exercício da democracia participativa? Por quê?

e) Qual a diferença entre a participação ocorrida na audiência pública e os mecanismos de exercício direto da soberania popular previstos no art. 14 da Constituição — plebiscito, referendo e iniciativa popular?

8. Da participação à decisão

a) A audiência estava relacionada à discussão de uma proposição legislativa específica?

☐ Sim

☐ Não

Se sim, qual?

b) Em que momento do processo legislativo a audiência ocorreu, se foi possível identificar?

c) Os parlamentares indicaram de que forma as contribuições apresentadas poderiam influenciar a proposição ou decisão?

d) Alguma manifestação apresentou:

☐ sugestão de alteração do texto normativo

☐ proposta de emenda

☐ dados técnicos

☐ estudo científico

☐ impacto econômico

☐ impacto social

☐ impacto ambiental

☐ impacto administrativo/orçamentário

☐ experiência prática de pessoas afetadas

☐ outro: _____

e) Na sua percepção, houve possibilidade concreta de que as manifestações apresentadas produzissem alguma alteração na decisão política ou legislativa?

Justifique.

9. Reflexão individual

a) O que mais chamou sua atenção durante a audiência pública?

b) A experiência alterou ou ampliou sua percepção sobre o funcionamento do Poder Legislativo? De que maneira?

c) A presença da sociedade pareceu exercer influência real sobre os representantes eleitos?

d) Houve diferença entre aquilo que você imaginava ser uma audiência pública e o que efetivamente observou?

e) A partir da experiência, qual importância você atribui às audiências públicas para a legitimidade democrática das decisões legislativas?

10. Síntese

A democracia se realiza suficientemente pela eleição periódica dos representantes ou a legitimidade democrática exige também canais permanentes de participação da sociedade durante o exercício dos mandatos?

